

דף עזר למבחן - מפתח מהיר

עודכן 2.10.2026 | מבוסס על חומרי הקורס וההקלטות שלנו

מתחילים מהשאלה: מזהים את הבעיה, פותחים את העמוד המתאים, וכותבים יסוד - יישום - מסקנה - סעד. חומר פתוח עוזר למצוא אסמכתא; אין צורך להעתיק את כל הסיכום.

את משך הבחינה, הניקוד ומגבלת הכתיבה לוקחים מההוראות בגליון הבחינה. בתחילת הבחינה מקצים זמן לכל חלק לפי משקלו ומשאירים זמן לבדיקה.

מה מחפשים	עמוד ב-PDF
1 · שלד תשובה - מנתחים רק מה שנשאל סדר כתיבה	2
2 · הצעה וקיבול - מפה מהירה חלק כללי	2
3 · זיכרון דברים - מבחני רבינאי חלק כללי	3
4 · תום לב במו"מ - ס' 12 חלק כללי	3
5 · פגמים ברצון - טבלת החלטה חלק כללי	3
6 · מבחני כפייה כלכלית (רחמים נ' אקספומדיה) חלק כללי	4
7 · חוזה על תנאי - ס' 27, 29 חלק כללי	4
8 · ריבוי חייבים - חלק כללי 54-56 חלק כללי	5
9 · חוק התרופות - עץ ההחלטה תרופות	5
10 · טבלת פסקי דין פסיקה	7
11 · סעיפים נבחרים ולשון החוק שם החוק מעל כל נוסח	8
12 · ניסוחים מוכנים למבחן כתיבה	9
13 · דגלים אדומים - מה לחפש בכל קייס איתור סוגיה	10
14 · טעויות נפוצות שמורידות נקודות בדיקת תשובה	11
15 · לוח בקרה לפני הגשה בדיקת תשובה	12

במיוחד: חלק כללי 14 = טעות; תרופות 14 = הקטנת נזק. חלק כללי 17 = כפייה; תרופות 17 = הפרה צפויה. תרופות 18 = סיכול.

לפני הבחינה: הדפיסו בגודל 100%, סדרו לפי מספרי העמודים וסמנו לשוניות לכריתה, פגמים ותרופות. אין צורך בחיבור לאינטרנט כדי להשתמש ב-PDF. אין כאן אישור להשתמש באמצעים דיגיטליים בבחינה.

1 · שלד תשובה - מנתחים רק מה שנשאל סדר כתיבה

שלב	מה בודקים
1. כריתה	הצעה (ס' 2: פנייה + גמירת דעת + מסוימות) ← קיבול (ס' 5/6) ← שינויים (ס' 11) ← פקיעה (ס' 4/8/9) ← חרטות (ס' 3, 10)
2. צורה	ס' 23 חופש הצורה · חריג: ס' 8 מקרקעין (כתב) · ס' 30 חוזה פסול
3. תום לב	ס' 12(א) - מי הפר? אי-גילוי / מו"מ מקביל / פרישה. סעד: ס' 12(ב) פיצויים
4. פגמים ברצון	ס' 14 טעות · ס' 15 הטעיה · ס' 17 כפייה · ס' 16 טעות סופר. סעד: ס' 20 ביטול + ס' 21 השבה
5. תנאים	ס' 27 מתלה/מפסיק · ס' 29 מה קורה אם לא התקיים
6. הפרה	מי הפר ובמה? סיווג לפי ס' 6 (יסודית מסתברת / מוסכמת / לא יסודית)
7. תרופות	אכיפה (ס' 3 + 4 חריגים) → ביטול (ס' 7, 8, 9) → פיצויים (ס' 10, 11, 13, 15)
8. הגנות	ס' 18 סיכול · ס' 14 הקטנת נזק · ס' 15(א) הפחתת פיצוי מוסכם · ס' 7(ב) ביטול בלתי צודק

כלל ברזל: כל טענה = יסוד → יישום על העובדות → מסקנה + מספר סעיף (ופ"ד אם יש).
בשאלת תרופות - עוברים על כל שלוש התרופות, גם על אלה שנשללות, ומסבירים למה.

2 · הצעה וקיבול - מפה מהירה חלק כללי

חלק כללי: סעיף	מה קובע	מלכודות
1	חוזה נכרת בהצעה וקיבול	-
2	הצעה = פנייה + גמירת דעת + מסוימות. הפנייה יכולה להיות לציבור	מסוימות מסתפקת בעיקרי הדברים. מחיר ניתן לחישוב (למשל מחירון) מספיק; חסר עיקרי שלא ניתן לקביעה → אין הצעה
3(א)	הצעה רגילה: החרטה נמסרה לפני שנתן הודעת קיבול	"לפני" - הגעה בו-זמנית אינה מספיקה, ונכרת חוזה. השוו ס' 10 ("לא לאחר")
3(ב)	הצעה בלתי הדירה (נקבע מועד או "ללא חזרה"): חרטה רק לפני שנמסרה לניצע	הכי נשאל. חלון החרטה נסגר במסירה, לא בקיבול
4	פקיעה: (1) דחייה או חלוף המועד; (2) מוות / פסלות דין / צו פירוק - לפני הקיבול	מת אחרי הקיבול - יש חוזה, היורשים נכנסים בנעליו
5	קיבול בהודעה שנמסרה + גמירת דעת + התאמה מלאה ("תמונת ראי")	כוונה פנימית אינה קיבול
6(א)	קיבול בהתנהגות - רק אם משתמע מההצעה. דינו כדין הודעת קיבול לעניין 3(א) ו-4(2)	לא בכל הצעה
6(ב)	קביעת המציע ששתיקה = קיבול - אין לה תוקף	אבל הניצע רשאי לבחור בשתיקה - זו זכותו
7	הצעה מזכה - חזקת קיבול, אלא אם הודיע התנגדות תוך זמן סביר	מזכה = אפס נטל. גור כלבים ≠ מזכה

חלק כללי: סעיף	מה קובע	מלכודות
8(א)	קיבול תוך התקופה שנקבעה, ובאין - תוך זמן סביר	הזמן הסביר נגזר מטיב ההצעה
8(ב)	קיבול שנשלח בזמן והגיע באיחור מסיבה שאינה תלויה בניצע - יש חוזה, אלא אם המציע דחה מיד	רק תקלות שאינן בשליטת הניצע
9	קיבול לאחר פקיעה = הצעה חדשה	התפקידים מתחלפים
10	חרטת הניצע - אם ההודעה נמסרה לא לאחר הקיבול	הגעה בו-זמנית → החרטה גוברת ואין חוזה. הפוך מס' 3(א)!
11	קיבול תוך שינוי = הצעה חדשה	גם שינוי זניח. אין "שינוי לא מהותי"

3 · זיכרון דברים - מבחני רבינאי חלק כללי

שני מבחנים מצטברים (פ"ד רבינאי נ' מן שקד):

- 1. גמירת דעת - חתימות · ניסוח · התנהגות · תשלום מקדמה · לחיצת יד (בוטקובסקי) · מסירת שרטוטים.
- 2. מסוימות - עיקרי הדברים: זהות הצדדים · מושא העסקה (גוש/חלקה) · מחיר · מועדי תשלום ופניו. פרטים משניים → השלמה לפי ס' 26 (נוהג/חוק). עיקרי הדברים → אין השלמה, אין חוזה.

נוסחת קשר:

· "בכפוף לחוזה מפורט" = נוסחה חזקה → המסמך אינו מחייב.
· "חוזה מפורט ייערך תוך שבוע" = נוסחה חלשה → המסמך כן מחייב, גם אם החוזה לא נחתם.
בית המשפט בוחן תוכן, לא כותרת.

4 · תום לב במו"מ - ס' 12 חלק כללי

- 12(א) - "במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב". חלה על כל מי שנוטל חלק במו"מ, גם אם לא יהיה צד לחוזה.
 - 12(ב) - הסעד: פיצויים בלבד (מפנה לס' 10, 13, 14 לחוק התרופות). לא ביטול!
- מה נחשב חוסר תום לב: שקר · אי-גילוי עובדה מהותית · מו"מ מקביל ללא שיקוף · מו"מ ללא כוונה להתקשר · פרישה בשלב מתקדם ללא סיבה עניינית · דרישה דווקנית לאחר שינוי מהותי בנסיבות.

סוגי פיצוי:

- הסתמכות (שליליים) - הכלל. החזרת המצב לקדמותו: שמאי, עו"ד, ימי עבודה, נסיעות, בדיקות.
- קיום (חיוביים) - חריג נדיר: פ"ד קל בניין - רק כשכל התנאים סוכמו והמו"מ בשלב סופי.
- אכיפה - חריג שבחריג: פ"ד שיכון עובדים נ' זפניק.
- ס' 14 - נטל הקטנת הנזק חל גם כאן.

5 · פגמים ברצון - טבלת החלטה חלק כללי

חלק כללי: עילה	יסודות מצטברים	סעד
ס' 14(א) טעות ידועה	1. חוזה · 2. טעות שאינה בכדאיות (14(ד)) · 3. קש"ס בין הטעות לחוזה · 4. טעות יסודית (מבחן האדם הסביר) · 5. הצד השני ידע או היה עליו לדעת	ביטול עצמאי בהודעה (ס' 20) + השבה (ס' 21)
ס' 14(ב) טעות בלתי ידועה	אותם יסודות, אך הצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת	פנייה לבית המשפט - יבטל "אם ראה שמן הצדק"; רשאי לחייב את הטועה בפיצויים
ס' 14(ג)	ניתן לתקן + הצד השני הודיע לפני הביטול שמוכן לתקן	הטעות חדלה מלשמש עילה

חלק כללי: עילה	יסודות מצטברים	סעד
ס' 14(ד)	"טעות" - בעובדה ובחוק, למעט טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה	-
ס' 15 הטעיה	1. חוזה · 2. הטעיה אקטיבית (מצג שווא) או פסיבית (אי-גילוי כשחלה חובה) מצד הצד השני או מטעמו · 3. טעות · 4. קש"ס כפול. אין דרישת כוונה	ביטול (ס' 20) + השבה (ס' 21)
ס' 16 טעות סופר	טעות טכנית בניסוח	תיקון לפי אומד דעת הצדדים - לא ביטול
ס' 17 כפייה	1. חוזה · 2. כפייה בכוח או באיום מהצד השני או מטעמו (לא מצד ג') · 3. קש"ס. 17(ב): אזהרה בתום לב על הפעלת זכות ≠ איום	ביטול - תוך זמן סביר משפסקה הכפייה (ס' 20) + השבה
ס' 19	עילת ביטול הנוגעת לחלק אחד בחוזה הניתן להפרדה	ביטול חלקי; ואם לא היה מתקשר כלל - הכול, לבחירתו
ס' 21	השבה בעין; אם בלתי אפשרית/בלתי סבירה - שווי	-
ס' 22	אין בפרק זה כדי לגרוע מכל תרופה אחרת	מאפשר לצרף פיצויי ס' 12(ב)

זכרו: פרק ב' נותן ביטול והשבה בלבד. רוצים פיצויים? חייבים להוסיף עילת ס' 12.

6 · מבחני כפייה כלכלית (רחמים נ' אקספומדיה) חלק כללי

- לחץ בלתי לגיטימי - שינוי כללי המשחק באמצע, לאחר שהתנאים כבר נקבעו.
- איום לגרום נזק חמור - מוחשי, ברור, בלתי הפיך.
- היעדר אלטרנטיבה סבירה - אין דרך מעשית להתגונן בזמן.
- מפתיע - הצד השני לא ציפה לו.
- ניצול פגיעות - כלכלית או אישית.
- בית המשפט: התנהגות ש"גובלת בסחיטה" → החוזה בר-ביטול.
- מגבלה קריטית (שושנה קרן): הכפייה חייבת לבוא מהצד השני או מטעמו. לחץ משכנים, מנסיבות או מצד ג' - לא מקים עילה.

7 · חוזה על תנאי - ס' 27, 29 חלק כללי

חלק כללי:	תנאי מתלה	תנאי מפסיק
ניסוח מזהה	"יכנס לתוקף רק אם / רק לאחר..."	"יתבטל / יסתיים אם..."
מצב החוזה	קיים אך "מוקפא"; החיובים ממתינים	בתוקף ופועל; חדל בהתקיים התנאי
אם התנאי לא התקיים תוך התקופה/זמן סביר (ס' 29)	החוזה מתבטל	ההתנאה מתבטלת (החוזה נשאר)
ס' 27(ב)	הסכמת צד ג' או רישיון על פי חיקוק - חזקה שזה תנאי מתלה, גם ללא כתיבה מפורשת (היתר בנייה, אישור משרד הבריאות, תקן)	

8 · ריבוי חייבים - חלק כללי 54-56 חלק כללי

חלק כללי: סעיף	כלל
54	שניים שחייבים חיוב אחד - חזקה: יחד ולחוד (ניתנת לסתירה בהסכם)
55(א)	הנושה רשאי לדרוש את החוב כולו או מקצתו משניהם או מכל אחד בנפרד - ובלבד שלא ייפרע יותר מהמגיע
55(ב)	בטל חיובו של אחד - בטל גם של השני, זולת אם הביטול נובע מפגם בכשרותו או בייצוגו
55(ג)	הפטר לאחד - הופטר גם השני באותה מידה, זולת אם משתמעת כוונה אחרת
56(א)	ביניהם לבין עצמם - חזקת חלקים שווים
56(ב)	מי ששילם יותר מחלקו - זכות חזרה על האחרים לפי חלקיהם
56(ג)	אין אפשרות סבירה להיפרע מאחד - הנותרים נושאים בחלקו לפי חלקיהם

9 · חוק התרופות - עץ ההחלטה תרופות

ס' 2 - הבחירה של הנפגע: אכיפה · ביטול · פיצויים (בנוסף או במקום).
שילובים: אכיפה + פיצויים כן · ביטול + פיצויים כן · אכיפה + ביטול לא

א. אכיפה - ס' 3 (ארבעת החריגים; די באחד)

תרופות: חריג	מהות	דוגמה
3(1)	החוזה אינו בר-ביצוע	הנכס נהרס · נמכר פעמיים (ענבל אור) · הביצוע בלתי חוקי · החוזה עמום
3(2)	כפייה לעשות/לקבל עבודה או שירות אישי	זמר · עוזרת בית · עובד. חריג-חריג: פיטורים שלא בתום לב, אישה בהריון, התארגנות, אפליה
3(3)	פיקוח בלתי סביר של בית המשפט	ניהול עסק · ביצוע מתמשך ומורכב
3(4)	אכיפה בלתי צודקת בנסיבות	מרפסות 18 במקום 20 מ"ר · נזק לא פרופורציונלי למפר · הנפגע פעל בחוסר תום לב

ב. ביטול - ס' 6-9

תרופות: סעיף	כלל
6	הפרה יסודית מסתברת - אדם סביר לא היה מתקשר לו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה. הפרה יסודית מוסכמת - הצדדים קבעו כך. תניה גורפת ההופכת כל הפרה ליסודית - אין לה תוקף, אלא אם הייתה סבירה בעת הכריתה.
7(א)	הפרה יסודית → ביטול מיידי, ללא ארכה
7(ב)	הפרה לא יסודית → חובה לתת ארכה; ביטול רק אם לא קוימה. המפר רשאי להתנגד לביטול בלתי צודק - תוך זמן סביר מהודעת הביטול
7(ג)	חוזה הניתן להפרדה → ביטול החלק שהופר; ואם ההפרה יסודית לכל החוזה - לבחירת הנפגע

תרופות: סעיף	כלל
8	ביטול בהודעה תוך זמן סביר מגילוי ההפרה (ואם ניתנה ארכה - מתום הארכה)
9	השבה הדדית; שווי כשההשבה בלתי אפשרית, בלתי סבירה, או שהנפגע בחר בכך

ג. פיצויים - ס' 10, 11, 13, 14, 15

תרופות: סעיף	מה נותן	מה צריך להוכיח
10	נזק ממוני (כולל מניעת ריווח)	3 יסודות: (1) הוכחת הנזק; (2) קשר סיבתי להפרה; (3) צפיות בעת הכריתה. + כפוף לס' 14
11(א)	ההפרש בין התמורה החוזית לשווי ביום הביטול - ללא הוכחת נזק ובלי נטל הקטנה	תנאי מקדמי: החוזה בוטל + הופר חיוב לספק/לקבל נכס או שירות (פ"ד אוסי נ' איינשטיין)
11(ב)	ריבית על תשלום שבפיגור - ללא הוכחת נזק	הופר חיוב לשלם כסף
13	נזק שאינו של ממון (עוגמת נפש) - בשיעור שייראה לבית המשפט	אין צורך בקבלות, אך יש להוכיח שנגרם ושהיה צפוי. תאגיד - לא
14(א)	נטל הקטנת הנזק - אין פיצוי על נזק שניתן היה למנוע באמצעים סבירים	פ"ד תושיה נ' גוטמן. אמת מידה: בעל מקצוע ממוצע (ס' 45 - קיום בבינונית)
14(ב)	שיפוי על הוצאות סבירות שהוצאו להקטנת הנזק - גם אם לא הוקטן	סבירות ההוצאה
15(א)	פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק; בית המשפט רשאי להפחית בלבד	מבחן ההפחתה: אין יחס סביר לנזק שניתן היה לצפותו בעת הכריתה
15(ב)	הנפגע רשאי לוותר על המוסכם ולתבוע לפי 10-14 במקומו	אין כפל פיצוי על אותו ראש נזק
15(ג)	סכומים שהמפר שילם לנפגע לפני ההפרה והוסכם על חילוטם - דינם כפיצוי מוסכם	מקדמה ששולמה וסוכם שתחולט

ד. הפרה צפויה וסיכול

תרופות: סעיף	כלל
17	הפרה צפויה - המפר גילה דעתו שלא יקיים, או נסתבר מהנסיבות. הנפגע זכאי לתרופות כבר עכשיו. סייג: צו אכיפה לא יורה על ביצוע לפני המועד
18(א)	סיכול - טענת הגנה. 3 יסודות מצטברים: (1) נסיבות שלא ידע ולא היה עליו לדעת/לצפות; (2) שלא ניתן היה למנוע; (3) הקיום בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי. אם התקבלה - אין אכיפה ואין פיצויים
18(ב)	אם התקבלה: השבה + שיפוי על הוצאות והתחייבויות סבירות, לפי שיקול דעת בית המשפט

הלכה מעשית: המרצה מדגישה שקשה להוכיח אי-צפיות. בכל קייס בודקים מה היה צפוי בעת הכריתה, מה ניתן היה למנוע וכיצד השתנה הקיום; לא מכריעים לפי שם האירוע בלבד.
העצה של המרצה: לא להסתמך על ס' 18 - לכתוב סעיף כוח עליון מפורש בחוזה (מותר מכוח ס' 24, ובכפוף לס' 30).

10 · טבלת פסקי דין פסיקה

פסק דין	סעיף	ההלכה
רבינאי נ' מן שקד	חלק כללי 2 / זכ"ד	זיכרון דברים מחייב אם יש גמירת דעת + מסוימות. בוחנים תוכן, לא כותרת
בוטקובסקי	חלק כללי 2, 5	מחוות (לחיצת יד, השקת כוסות) כביטוי לגמירת דעת
פרץ נ' בוחבוט	חלק כללי 2	גמירת דעת נבחנת במבחן אובייקטיבי חיצוני, לא בכוונה פנימית
עמותת "לחופש נולד" (מג'די חלבי)	חלק כללי 2, 3, 4, 6	הצעת פרס לציבור מחייבת; חרטה דורשת פרסום גלוי, לא די בסגירה פנימית; זמן סביר נגזר מהנסיבות
תשובה נ' בר נתן	חלק כללי 3(ב)	חרטה שהגיעה לפני ההצעה - תקפה
קוזלי	חלק כללי 3(א), 6(א)	חרטה מהצעה לציבור חייבת להיות גלויה
ספקטור נ' צרפתי	חלק כללי 12, 15	חובת גילוי מוגברת בעסקאות מקרקעין (הפקעה); הוכרע לבסוף באי-התאמה לפי חוק המכר
סויסה נ' זגה	חלק כללי 12, 15	חובת גילוי של איש מקצוע רחבה יותר; מקור בקורס שלנו: תרשימי זרימה חלק א', עמוד 4
קל בניין	חלק כללי 12(ב)	פיצויי קיום בגין חוסר תום לב במו"מ - חריג נדיר, כשהמו"מ בשלב סופי
שיכון עובדים נ' זפניק	חלק כללי 12(ב)	אכיפה כסעד בגין פרישה מחוסר תום לב ממו"מ שכמעט הסתיים
קלמר נ' גיא	חלק כללי 12; מקרקעין 8	במקרה חריג, חוסר תום לב קיצוני עשוי לגבור על דרישת הכתב; תרשימי זרימה חלק א', עמוד 3
בן לולו נ' הדר	חלק כללי 14(ד)	טעות בכדאיות העסקה - סיכון מודע שהתממש; אין ביטול
זהבה כנען נ' ממשלת ארה"ב	חלק כללי 14(ב)	טעות משותפת/בלתי ידועה; תקנת שוק - נדרש גם מחיר ריאלי, לא רק תום לב
שושנה קרן נ' דיור לעולה	חלק כללי 17(א)	הכפייה חייבת לבוא מהצד השני או מטעמו; לחץ שכנים אינו כפייה
רחמים נ' אקספומדיה	חלק כללי 17	כפייה כלכלית: לחץ בלתי לגיטימי + נזק חמור + היעדר אלטרנטיבה = "גובל בסחיטה"
פרץ נ' ביטון	תרופות 6, 7	הפרה יסודית מוסכמת; סכנת חוזה לא סימטרי בשרשרת עסקאות
תושיה נ' גוטמן	תרופות 14	הקטנת הנזק: נפגע שהמתין ולא מכר במחיר סביר - הפיצוי צומצם
אוסי נ' איינשטיין	תרופות 11(א)	ביטול פותח את מסלול הפיצוי ללא הוכחת נזק - ההפרש למחיר השוק

פסק דין	סעיף	ההלכה
מלך נ' כונוהייזן	חלק כללי 54-56	ריבוי חייבים גם בנזיקין - יחד ולחוד; חלקו של חייב שלא אותר מתחלק
ענבל אור	תרופות 3(1)	מכירה כפולה → החוזה אינו בר-ביצוע; אין אכיפה

11 · סעיפים נבחרים ולשון החוק שם החוק מעל כל נוסח

קטעים נבחרים. כותרת החוק קובעת לאיזה חוק שייך כל מספר. „תמצית” היא הסבר, ולא ציטוט מילולי; לנוסח מלא השתמשו בקובץ החקיקה של המרצה.

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973

2. פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפנייה יכול שתהיה לציבור.
3. (א) המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע לפני שנתן הודעת קיבול. (ב) קבע המציע שהצעתו היא ללא חזרה, או שקבע מועד לקיבולה, אין הוא רשאי לחזור בו ממנה לאחר שנמסרה לניצע.
6. (ב) קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף.
7. הצעה שאין בה אלא כדי לזכות את הניצע, חזקה עליו שקיבל אותה, זולת אם הודיע למציע על התנגדותו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה.
11. קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה, כמוהו כהצעה חדשה.
12. (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב. (ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) יחולו בשינויים המחוייבים.
14. (ד) "טעות", לעניין סעיף זה וסעיף 15 - בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העיסקה.
15. מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לעניין זה "הטעיה" - לרבות אי-גילויין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.
17. (א) מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה. (ב) אזהרה בתום-לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לעניין סעיף זה.
20. ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה - תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה.
23. חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים.
30. חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור - בטל.
39. בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.
40. חיוב יכול שיקויים בידי אדם שאיננו החייב, זולת אם לפי מהות החיוב, או לפי המוסכם בין הצדדים, על החייב לקיימו אישית.
45. חיוב למתן נכס או שירות שלא הוסכם על סוגם או טיבם, יש לקיים במתן נכס או שירות מסוג ומטיב בינונים.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970

1. "נזק" - לרבות מניעת ריווח.

2. הופר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הוא לפיצויים, בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן.

6. "הפרה יסודית" - הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא

הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

10. הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.

11. (א) הופר חיוב לספק או לקבל נכס או שירות ובוטל החוזה בשל ההפרה, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה ובין שוויים ביום ביטול החוזה.

18. (א) היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים - לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

7. (א) עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום. (ב) עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה.

8. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

2. כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין.

3. אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר.

4-5 (תמצית). פעולת קטין טעונה הסכמת נציגו; ניתנת לביטול תוך חודש ימים.

12 · ניסוחים מוכנים למבחן כתיבה

· "חוזה נכרת בהצעה וקיבול (ס' 1). נבחן האם הפנייה מהווה הצעה לפי ס' 2 - שלושה יסודות מצטברים: פנייה, גמירת דעת ומסוימות."

· "גמירת הדעת נבחנת לפי מבחן אובייקטיבי - האם אדם סביר היה מבין מהנסיבות שהצד גמר בדעתו להתקשר."

· "דרישת המסוימות מסתפקת בעיקרי הדברים; פרטים משניים ניתנים להשלמה לפי ס' 26."

· "תגובה זו אינה עונה על דרישת תמונת הראי, ולכן אין קיבול לפי ס' 5 אלא קיבול תוך שינוי המהווה הצעה חדשה לפי ס' 11."

· "מדובר בהטעיה פסיבית - אי-גילוי עובדה מהותית שלפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותה (ס' 15 סיפא)."

· "נדרש קשר סיבתי כפול: ההטעיה גרמה לטעות, והטעות גרמה להתקשרות בחוזה."

· "אין זו טעות בכדאיות העסקה (ס' 14(ד)) שכן מדובר בטעות בתכונה עובדתית של הממכר ולא בהערכה כלכלית לגבי העתיד."

· "משום שהצד השני ידע או היה עליו לדעת על הטעות, חל ס' 14(א) והנפגע רשאי לבטל בעצמו בהודעה לפי ס' 20, ולדרוש השבה לפי ס' 21."

· "מאחר שההפרה יסודית, לפי ס' 7(א) אין צורך במתן ארכה, והנפגע רשאי לבטל בהודעה תוך זמן סביר (ס' 8)."

· "יש לעבור על ארבעת החריגים שבס' 3, שכן די בהתקיימות אחד מהם כדי לשלול את זכות האכיפה."

· "לפי ס' 11(א), משבוטל החוזה זכאי הנפגע ללא הוכחת נזק להפרש שבין התמורה החוזית לשווי ביום הביטול (פ"ד אוסי נ' איינשטיין)."

· "טענת הסיכול תידחה, שכן יסוד אי-הצפיות אינו מתקיים - הנסיבות היו ידועות ומדוברות במועד כריתת החוזה."

· "בכפוף לנטל הקטנת הנזק שבס' 14(א) (פ"ד תושיה נ' גוטמן); הוצאות סבירות שהוצאו לשם כך יושבו לפי ס' 14(ב)."

ומעל הכול: בסוף כל ניתוח - מסקנה מפורשת: "לפיכך, X רשאי/אינו רשאי ל..., והסעד שיקבל הוא ...".

13 · דגלים אדומים - מה לחפש בכל קיים איתור סוגיה

מה כתוב בעובדות	מה זה מסמן
"מודעה", "פרסום", "לוח"	הצעה או הזמנה להציע הצעות? בדקו מסוימות - מחיר נקוב או ניתן לקביעה; אל תשללו הצעה רק מפני שלא כתבו סכום
"עד יום X", "בתוקף ל-3 ימים"	הצעה בלתי הדירה - ס' 3(ב). חרטה רק לפני מסירה
"מוכן לשלם רק...", "בסדר, אבל..."	קיבול תוך שינוי - ס' 11. הצעה חדשה, התפקידים מתחלפים
"לא ענה", "שתק"	ס' 6(ב) - שתיקה אינה קיבול. בדקו ס' 7 (הצעה מזכה) וס' 6(א) (התנהגות)
"חלפו X ימים"	פקיעה - ס' 4(1) + ס' 8(א) זמן סביר. ואז ס' 9 - הצעה חדשה
"תקעו כף", "לחצו ידיים", "שילם מקדמה"	גמירת דעת - פ"ד בוטקובסקי / רבינאי
"זיכרון דברים", "רשמו על דף"	שני מבחני רבינאי. חפשו נוסחת קשר: "בכפוף" = חזקה; "ייערך" = חלשה
עסקה בדירה / קרקע / זכויות בנייה	ס' 8 לחוק המקרקעין - דרישת כתב; קלמר נ' גיא הוא חריג נדיר שמופיע בתרשים הזרימה שלנו
"במקביל דיבר עם...", "לא סיפר ל..."	ס' 12 - מו"מ מקביל ללא שיקוף / אי-גילוי. סעד: פיצויים בלבד
"ידע ולא סיפר", "השיב שהכול תקין"	ס' 15 - הטעיה פסיבית / אקטיבית. + ס' 14 במקביל
"התברר לי שהמחיר גבוה", "השוק ירד"	ס' 14(ד) - טעות בכדאיות העסקה. אין ביטול. פ"ד בן לולו
"אין לי ברירה", "חששתי מקריסה"	ס' 17 - כפייה כלכלית. בדקו מי הפעיל את הלחץ (שושנה קרן)
"רק לאחר קבלת היתר/אישור"	תנאי מתלה - ס' 27(א)+(ב). לא התקיים → ס' 29 החוזה מתבטל
"החוזה יתבטל אם..."	תנאי מפסיק. לא התקיים → ס' 29 ההתנאה מתבטלת
"שני שוכרים", "שני שותפים"	ס' 54-56 - יחד ולחוד; ס' 55(ב) ביטול; ס' 55(ג) הפטר; ס' 56 זכות חזרה
"הודיע מראש שלא יעמוד"	ס' 17 לתרופות - הפרה צפויה. לפעול מיד או להמתין
"כל הפרה תיחשב יסודית"	תניה גורפת - תרופות 6 סיפא: אין לה תוקף אלא אם הייתה סבירה בעת הכריתה. בדקו גם הפרה יסודית מסתברת
זמר / עובד / מעצב / שיפוצניק אישי	ס' 3(2) - אין אכיפה של שירות אישי
"מלחמה", "מגפה", "שביתה", "עליית מחירים"	תרופות ס' 18 - סיכול: בדקו אי-צפיות, אי-יכולת למנוע והשינוי בקיום; שם האירוע לבדו אינו מכריע

מה כתוב בעובדות	מה זה מסמן
"המתין שנה ואז מכר בזול"	ס' 14 - הקטנת הנזק. פ"ד תושיה נ' גוטמן
"נאלץ לקנות אצל אחר ביוקר" + ביטול	ס' 11(א) - פיצוי ללא הוכחת נזק. פ"ד אוסי נ' איינשטיין
"נקבע פיצוי של X ₪"	ס' 15 - מוסכם. בדקו הפחתה (15(א)) וויתור (15(ב))
חברה בע"מ תובעת עוגמת נפש	ס' 13 לא חל על תאגיד - רק פגיעה במוניטין לפי ס' 10

14 · טעויות נפוצות שמורידות נקודות בדיקת תשובה

1. לכתוב "יש הטעיה" בלי לפרט את ארבעת היסודות ובלי לציין אקטיבית או פסיבית.
2. לבלבל בין ס' 14(א) (ביטול עצמאי) ל-14(ב) (פנייה לבית המשפט).
3. לומר שס' 12 מקנה ביטול. הוא מקנה פיצויים בלבד.
4. לומר שחוזת פסול (ס' 30) "ניתן לביטול". הוא בטל אוטומטית.
5. לדון רק בתרופה אחת. חייבים לעבור על אכיפה + ביטול + פיצויים, כולל למה נשללות.
6. לשכוח את ארבעת החריגים של ס' 3 - כל אחד בנפרד.
7. לתבוע ס' 11(א) בלי לציין שהחזרה בוטל - זה תנאי מקדמי.
8. לשכוח את נטל הקטנת הנזק (ס' 14) בדיון על פיצויים לפי 10, 12 או 13; הוא אינו חל על מסלולי 11 ו-15.
9. לתת כפל פיצוי - מוסכם + ס' 10 על אותו ראש נזק (ס' 15(ב): "במקומם").
10. לשכוח את מועד הביטול: בכפייה - משפסקה הכפייה; בהפרה - מגילוי ההפרה.
11. להתעלם מטענות הצד השני. המרצה מנקדת על הצגת שני הצדדים.
12. לא לכתוב מסקנה מפורשת בסוף כל סוגיה.

15 · לוח בקרה לפני הגשה בדיקת תשובה

סימון	בדיקה
	האם ציינתי מספר סעיף ליד כל טענה?
	האם הזכרתי פסק דין לפחות פעם אחת בכל סוגיה מרכזית?
	האם עברתי יסוד-יסוד ויישמתי כל יסוד על העובדות (ולא רק ציטטתי אותו)?
	בשאלת תרופות - האם דנתי בשלוש התרופות ובכל ארבעת חריגי האכיפה?
	האם סיווגתי את ההפרה - יסודית מסתברת / מוסכמת / לא יסודית - והסקתי אם צריך ארכה?
	האם בדקתי טענות הגנה: סיכול, הקטנת נזק, הפחתת פיצוי מוסכם, ביטול בלתי צודק?
	האם הזכרתי את מועד הביטול ואת דרישת הזמן הסביר?
	האם כתבתי מסקנה ברורה בכל תת-שאלה?
	האם אני בתוך מגבלת הכתיבה שבגליון הבחינה?
	בהיגדים - האם כל נימוק עומד במגבלת השורות שבהוראות וכולל מספר סעיף ושם החוק?

המשפט שסוגר כל תת-שאלה: "לפיכך, ____ רשאי/אינו רשאי ל ____ מכוח ס' ____ , והסעד שיעמוד לו הוא ____."